

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6153/2537

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายชลิต กำเนิดบุญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 368

ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กับข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 1 ปี มีความหมายแตกต่างกัน หากมีความหมายเหมือนกันไม่ กล่าวคือ ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นั้น หมายความว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยระยะเวลาตั้งแต่วันครบ 1 ปี เป็นต้นไป ส่วนข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 1 ปีหมายความว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยระยะเวลาถัดจากวันครบ 1 ปี เป็นต้นไปดังนั้น ที่โจทก์นำดอกเบี้ยที่จำเลยทั้งสองผิदनัดค้างชำระงวดที่สามและงวดที่สี่มาทบทันในวันครบกำหนด 1 ปี พอดี จึงถือได้ว่าโจทก์ได้นำดอกเบี้ยที่จำเลยทั้งสองผิदनัดค้างชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มาทบทันเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ดอกเบี้ยขาดกเป็นโมฆะไม่

ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กับข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 1 ปี มีความหมายแตกต่างกัน หากมีความหมายเหมือนกันไม่ กล่าวคือ ข้อความที่ว่าผิदनัดค้างชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 1 ปี นั้น หมายความว่าผิวน้ำค้ำชำระดอกเบี๋ยระยะเวลาตั้งแต่วันครบ 1 ปี เป็นต้นไป ส่วนข้อความที่ว่าผิวน้ำค้ำชำระดอกเบี๋ยเกิน 1 ปีหมายความว่าผิวน้ำค้ำชำระดอกเบี๋ยระยะเวลาถัดจากวันครบ 1 ปี เป็นต้นไปดังนั้น ที่โจทก์นำดอกเบี๋ยที่จำเลยทั้งสองผิวน้ำค้ำชำระงวดที่สามและงวดที่สี่มาทบทวนในวันครบกำหนด 1 ปีพอดี จึงถือได้ว่าโจทก์ได้นำดอกเบี๋ยที่จำเลยทั้งสองผิวน้ำค้ำชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี มาทบทวนเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ดอกเบี๋ยหาดกเป็นโมฆะไม่

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-เจริญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายอัฐ จินดา

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ